



PUTUSAN

Nomor 12055 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao, telah memutus perkara Anak:

Nama : **RIVALDY SAH alias RIVAL;**
Tempat Lahir : Mbokak;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/13 September 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mbokak Barat, RT 015, RW 008, Desa Sanggandolu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Anak tersebut tidak dilakukan penahanan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao tanggal 21 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RIVALDY SAH alias RIVAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RIVALDY SAH alias RIVAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu karang berukuran lebih besar dari genggam

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 12055 K/Pid.Sus/2025



tangan orang dewasa, terdapat campuran semen yang menempel pada salah satu sisi batu;

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak dibebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rno tanggal 27 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RIVALDY SAH alias RIVAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat pada Gereja Masehi Injili di Timor Elim Mbokak Klasik Rote Barat Daya selama 40 (empat puluh) jam dengan waktu pelaksanaan 2 (dua) jam per hari;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan pembinaan pelayanan masyarakat dengan pengawasan Jaksa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu karang berukuran lebih besar dari genggam tangan orang dewasa, terdapat campuran semen yang menempel pada salah satu sisi batu;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2025/PT KPG tanggal 30 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rno, tanggal 27 Agustus 2025 yang dimohonkan banding



tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Rno yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 15 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao pada tanggal 1 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 15 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* mengenai berat



ringannya pidana yang dijatuhkan dan mohon agar Anak dipidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa selain daripada itu, bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang menginginkan pidana penjara, tidak sejalan dengan semangat dan prinsip fundamental yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah cermat dan tepat karena telah cukup dalam pertimbangan berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis di persidangan;
- Bahwa meskipun perbuatan Anak memukul Korban disabilitas yaitu orang dengan keterbatasan penglihatan atau disabilitas Tuna Netra, dengan batu hingga mengalami luka robek sebagaimana diketahui berdasarkan *Visum Et Repertum*, Nomor 440/0305/UPTD-PKM-BTT/III/2024, adalah perbuatan serius dan telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal, *judex facti* telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut dengan tepat, yaitu:
 - Bahwa Anak melakukan perbuatan didorong oleh emosi sesaat karena mendengar cerita tentang Korban yang memaki Paman Anak saat acara adat;
 - Bahwa Anak telah menyatakan penyesalan dan permohonan maaf;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, yaitu pelayanan masyarakat di Gereja, bertujuan ganda memberikan sanksi yang bersifat korektif sekaligus memfasilitasi rekonsiliasi dan pembinaan moral atau spiritual Anak di lingkungan komunitasnya;
- Bahwa oleh karena itu, penjatuhan pidana pelayanan masyarakat merupakan penerapan hukum yang tepat dan benar serta merupakan kewenangan Hakim yang mendasarkan pada prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena secara proporsional

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 12055 K/Pid.Sus/2025



mengakomodasi sifat kejahatan penganiayaan dan status Anak sebagai pelaku yang harus diprioritaskan perlindungannya;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak telah sesuai dan proporsional dengan kesalahan Anak. *Judex facti* juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Anak dan demi kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 74 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **6 November 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Hakim Kasasi Anak,

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 12055 K/Pid.Sus/2025